

0004509-78.2014.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1284/2014 - Delegacia de Polícia de Hortolândia, 133/2014 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Alves de Araújo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos,

Leandro Alves de Araújo foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004509-78.2014.8.26.0229 - lauda  
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004509-78.2014.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1284/2014 - Delegacia de Polícia de Hortolândia, 133/2014 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Alves de Araújo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos,

Leandro Alves de Araújo foi processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei de Drogas, por fato ocorrido em 12/04/2014.

Na data dos fatos, efetuou-se a prisão do réu em flagrante delito, e após manifestação do Ministério Público, foi proferida decisão convertendo a prisão em preventiva (fls. 27/28 - apenso).

Após regular processamento dos autos, em data de 08/01/2015 foi proferida sentença, condenando o réu como incurso no artigo 33, caput, da lei de Drogas, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 410 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado (fls. 88/91). O réu recorreu da sentença.

Em sessão datada do dia 03/08/2016, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas impostas ao apelante, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no valor unitário, em regime inicial fechado (fls. 149/164).

Tendo em vista a pena aplicada, e o tempo de prisão provisória, o relator determinou a expedição de alvará de soltura clausulado, e o réu foi colocado em liberdade em data de 04/08/2016 (fls. 184).

O v. acórdão transitou em julgado para a acusação em 09/09/2016 (fls. 166) e para o réu no dia 30/05/2019.

Contudo, verifico que o réu permaneceu preso cautelarmente por mais de 2 anos, mais tempo do que o fixado na pena imposta (1 ano e 8 meses), de modo que deve ser extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena a ele ora imposta, sendo desnecessário a expedição de guia de execução da pena cumprida.

A pena privativa de liberdade já está cumprida (pelo tempo da prisão cautelar), ficando, pela economicidade processual, desde já decretada sua extinção.

Com relação a pena de multa, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória com base na pena concreta.

A sentença transitou em julgado para a acusação em 09/09/2016. A pena aplicada e definitiva (1 ano e 8 meses) prescreve em 4 anos, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Verifico que houve o transcurso de prazo superior a 4 anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação (109/09/2016) e a presente data.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PENA de Leandro Alves de Araújo, pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Também DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Leandro Alves de Araújo, em relação à pena de multa aplicada, nos termos do inciso IV do artigo 107, artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D, para comunicar o cumprimento integral da pena imposta ao réu e sua extinção.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos do processo de execução de multa n. 1003428-96.2022.8.26.0229.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Dê-se ciência ao MP.

Feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se os autos.

Int.

Hortolândia, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA